Súd:	Okresný súd Nitra
Spisová značka:	0T/107/2015
Identifikačné číslo súdneho spisu:	4115893950
Dátum vydania rozhodnutia:	13. 12. 2015
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:	JUDr. Eduard HEINRICH
ECLI:	ECLI:SK:OSNR:2015:4115893950.1

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Nitra, JUDr. Eduard Heinrich, v trestnej veci obvineného M.. D. Y., pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, činnosť pri ktorej by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, podľa § 289 odsek 1 Trestného zákona, vydáva podľa § 353 odsek 1 Trestného poriadku tento

r o z h o d o l :

Obvinený:
M.. D. Y., narodený XX.XX.XXXX v P., trvale bytom N. XXX

je v i n n ý , ž e :

dňa 12.12.2015 v čase približne o 02:05 hod. v obci Alekšince na ceste II/513 v smere na obec Zbehy viedol ako vodič osobné motorové vozidlo zn. Renault Twingo s evidenčným číslom NR XXX FJ, pričom bol účastníkom dopravnej nehody a nakoľko javil známky požitia alkoholických nápojov bol kontrolovaný hliadkou Obvodného oddelenia Policajného zboru vo Veľkom Záluží, ktorou bol následne podrobený dychovej skúške, pričom vykonanou dychovou skúškou na prístroji zn. Alcotest 7410 číslo ARFM-0010 mu bola v čase o 02:12 hod. v dychu nameraná hodnota 0,72 mg/l etanolu vo vydychovanom vzduchu,

t e d a :

vykonával v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky inú činnosť, pri ktorej by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku,

t ý m s p á c h a l :

prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 odsek 1 Trestného zákona.

z a t o s a o d s u d z u j e :

Podľa § 289 odsek 1 Trestného zákona, so zistením a použitím poľahčujúcich okolností podľa § 36 písmeno j), l) Trestného zákona a bez zistenia priťažujúcich okolností podľa § 37 Trestného zákona, a s použitím § 38 odsek 3 Trestného zákona na trest odňatia slobody v trvaní 4 (štyroch) mesiacov.

Podľa § 49 odsek 1 písmeno a) a § 50 odsek 1 Trestného zákona sa mu výkon trestu odňatia slobody podmienečne o d k l a d á na skúšobnú dobu v trvaní 1 (jedného) roku.

Podľa § 61 odsek 1, odsek 2 Trestného zákona sa obvinenému u k l a d á trest zákazu činnosti riadiť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu v cestnej premávke v trvaní 2 (dvoch) rokov.

Poučenie:

Proti trestnému rozkazu môže podať (dvojmo) odpor na Okresný súd Nitra do 8 dní od jeho doručenia obvinený, osoby, ktoré sú oprávnené podať v jeho prospech odvolanie, prokurátor a poškodený, pokiaľ mu bola priznaná náhrada škody.
Podaním odporu sa trestný rozkaz ruší a vo veci sa nariadi hlavné pojednávanie.
Ak sa v určenej lehote nepodá odpor, stane sa trestný rozkaz právoplatným a vykonateľným.